Marktgestützte Beschaffung von Blindleistung

BEKANNTMACHUNG VOM 02.06.2025

Hamburger Energienetze GmbH
Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg

hamburger-energienetze.de

HAMBURGER ENERGIENETZE

Inhalt

1. Vorbemerkungen ... 3

1.1 Einordnung ... 3

1.2 Gültigkeit ... 3

2. Ausgeschriebene Bedarfe ... 3

3. Fristen ... 3

4. Produkt ... 4

4.1 Zielgruppe ... 4

4.2 Produktgruppe & Produktanforderungen ... 4

4.3 Mindestgebotsgröße ... 4

4.4 Aggregation ... 4

5. Erläuterungen zu den Schritten des Verfahrens ... 4

5.1 Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen ... 4

5.2 Zuschlagserteilung ... 4

5.3 Zuschlagsbenutzungsdauer ... 4

5.4 Preisobergrenze ... 5

5.5 Indexierung ... 5

6. Übermittlung des Angebots ... 5

7. Rückfragen ... 5

8. Hinweise zum Verfahren ... 5

8.1 Verfahrenssprache ... 5

8.2 Kosten des Verfahrens ... 5

8.3 Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ... 6

8.4 Vertraulichkeit und Schutz der Verfahrensintegrität ... 6

9. Mitgeltende Dokumente ... 6

1. Vorbemerkungen

1.1 Einordnung

Mit dem Beschluss BK6-23-072 vom 25.06.2024 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) gemäß §§ 12h Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 5 und 29 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) i.d.F. vom 23.12.2024 die Spezifikationen und technischen Anforderungen für die transparente, diskriminierungsfreie und marktgestützte Beschaffung der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistung „Dienstleistungen zur Spannungsregelung" („Blindleistung") durch die deutschen regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und Verteilernetzbetreiber (VNB), soweit diese ein Hochspannungsnetz betreiben, festgelegt (nachfolgend Beschaffungskonzept).

1.2 Gültigkeit

Zeitlich begrenzt ist die Gültigkeit des Dokuments bis zum Ende des Erbringungszeitraums. Alle Informationen in dem vorliegenden Dokument sind lediglich auf das darin beschriebene Beschaffungsverfahren anzuwenden. Zukünftige Bekanntmachungen für andere Beschaffungsverfahren können in ihrem Inhalt abweichen.

2. Ausgeschriebene Bedarfe

Bei HNE besteht ein Bedarf an Blindleistung, sodass hiermit ein marktgestütztes Beschaffungsverfahren durchgeführt wird. Die Beschaffungsregion Hamburg umfasst das gesamte Netzgebiet der HNE.

Es wird keine spannungshebende oder spannungssenkende Vorhalteleistung von den Anbietern gefordert und somit werden alle zulässigen Angebote bezuschlagt.

3. Fristen

In diesem Abschnitt werden die Fristen des vorliegenden Beschaffungsverfahrens tabellarisch dargestellt.

Frist	Datum
Start Angebotsfrist	02.06.2025
Fristende für Rückfragen zur Ausschreibung	15.07.2025, 14:00 Uhr
Ende der Angebotsfrist (Datum, bis zu dem Anbieter ein verbindliches Angebot abgeben können.)	31.07.2025, 14:00 Uhr
Ende Zuschlagsfrist (Datum, bis zu dem HNE allen Anbietern spätestens eine Annahme oder Ablehnung des Angebots erteilt.)	30.09.2025, 14:00 Uhr
Beginn Vorlaufzeit	01.10.2025
Ende Vorlaufzeit	31.12.2025
Beginn Erbringungszeitraum	01.01.2026, 00:00 Uhr
Ende Erbringungszeitraum	31.12.2026, 24:00 Uhr

Falls eine Anlage erst zukünftig errichtet bzw. ertüchtigt wird, muss der Anbieter bei der Teilnahme anhand geeigneter Nachweise glaubhaft machen, dass die technische Anlage rechtzeitig vor dem Beginn des Erbringungszeitraums errichtet und entsprechend betriebsbereit sein wird. Die Anlagen müssen drei Monate vor dem Erbringungszeitraum die dauerhafte oder vorübergehende Betriebserlaubnis vorweisen können.

4. Produkt

4.1 Zielgruppe

Hiermit fordert der Anschlussnetzbetreiber Hamburger Energienetze GmbH (HNE) interessierte Anbieter von Blindleistungsvermögen aus Anlagen mit Netzanschlusspunkt in der Hochspannung (Netzebene 3) oder Umspannebene Hochspannung/ Mittelspannung (Netzebene 4) (im Folgenden: Anbieter) auf, an dem Verfahren zur marktgestützten Beschaffung von Blindleistung in der Beschaffungsregion der HNE teilzunehmen.

4.2 Produktgruppe & Produktanforderungen

Diese Ausschreibung betrifft das ungesicherte Produkt im Rahmen des Standardprodukts 3 „Blindleistungserbringung nach Online-Sollwert-Vorgabe“ in spannungshebender und spannungssenkender Richtung.

Die Vergütung erfolgt über den angebotenen Blindarbeitspreis entsprechend der tatsächlich erbrachten Blindarbeit der Blindleistungsquelle. Eine Vergütung für die Leistungsvorhaltung erfolgt nicht.

4.3 Mindestgebotsgröße

Für die Teilnahme am Blindleistungsmarkt muss jedes Angebot (gem. PQ-Diagramm) mindestens 5 Mvar in spannungshebender oder spannungssenkender Richtung am Netzanschlusspunkt umfassen.

4.4 Aggregation

Der Anbieter kann mehrere technische Anlagen am Netzanschlusspunkt aggregieren und die Summe der Anlagen am Blindleistungsmarkt als Blindleistungsquelle anbieten, solange die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt werden und er das angebotene Produkt gemäß den Spezifikationen in dieser Bekanntmachung umsetzen kann. Insbesondere bei der Vorlage des PQ-Diagramms mit Abgrenzung TAB sind die erweiterten Teilnahmevoraussetzungen zu beachten.

5. Erläuterungen zu den Schritten des Verfahrens

5.1 Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen

Nur Anbieter, die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, sind zur Angebotsabgabe berechtigt. Jeder Anbieter prüft selbstständig, ob er die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und bestätigt mit der Angebotsabgabe die erfolgreiche Prüfung.

5.2 Zuschlagserteilung

HNE prüft die Angebote nach deren Eingang auf deren Vereinbarkeit mit den Vorgaben und den geforderten Umfang und Inhalt. HNE behält sich die Möglichkeit vor, die beteiligten Bieter zu einer Verhandlungsrunde einzuladen und anschließend zu einer erneuten Angebotsabgabe aufzufordern. Alle durch HNE validierten Angebote, die die Preisobergrenze nicht überschreiten und mit vollständigen Dokumenten eingereicht wurden, erhalten in diesem Beschaffungsverfahren einen Zuschlag durch HNE. Mit Erteilung des Zuschlags kommt ein Vertrag entsprechend dem im Rahmen der Bekanntmachung veröffentlichten Mustervertrag über die Erbringung der Systemdienstleistung Blindleistung zwischen dem bezuschlagten Anbieter und HNE zustande.

HNE kann ein Beschaffungsverfahren aufheben, wenn kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde. Über die Aufhebung eines Beschaffungsverfahrens informiert HNE die betroffenen Anbieter.

Die Ergebnisse der Ausschreibung werden durch HNE gemäß Veröffentlichungspflichten aus dem Beschaffungskonzept Kapitel J auf der Internetseite veröffentlicht.

5.3 Zuschlagsbenutzungsdauer

Eine Zuschlagsbenutzungsdauer wird in dieser Bekanntmachung nicht veröffentlicht.

5.4 Preisobergrenze

In diesem Abschnitt wird die Preisobergrenze für den Arbeitspreis, für welche die Systemdienstleistung Blindleistung beschafft werden soll, aufgelistet. Ein Angebot, bei dem ein Angebotspreis oberhalb der jeweiligen Preisobergrenze liegt, kann nicht bezuschlagt werden. Eine Unterscheidung in spannungshebende und spannungssenkende Richtung erfolgt in diesem Beschaffungsverfahren nicht, da das ungesicherte Produkt in beide Richtungen beschafft wird.

Preisobergrenze, netto: 7 €/Mvarh

5.5 Indexierung

Der Blindarbeitspreis unterliegt in dem vorliegenden Beschaffungsverfahren keiner Indexierung.

6. Übermittlung des Angebots

Für die verbindliche Angebotsabgabe ist das Gebot innerhalb der Angebotsfrist an HNE per E-Mail an einkauf@hamburger-energienetze.de zu übermitteln. Es dürfen nur Anbieter teilnehmen, die alle Teilnahmevoraussetzungen (gemäß Vertrag) erfüllen. Für die verbindliche Angebotsabgabe sind nachfolgende Dokumente der E-Mail als Anhang anzufügen.
- Formular zur Angebotsabgabe (ausgefüllt und unterschrieben)
- PQ-Diagramm inkl. kenntlich gemachter TAB-Abgrenzung und marktlich angebotenes Potential außerhalb TAB in absoluten Werten. Das PQ-Diagramm nach Beschaffungskonzept Kapitel C.II ist auf den Netzanschlusspunkt zu beziehen, nicht auf die Einzelanlage (Erzeugungseinheit, Kompensationsanlage, Verbrauchseinheit usw.).
- Sofern relevant (bei Aggregation): Formlose Liste aller technischen Anlagen, die am Netzanschlusspunkt zur Blindleistungsquelle aggregiert werden (inkl. Bezeichnung/Name, Technologie, installierte Leistung, maximales Blindleistungspotential (spannungssenkend und spannungshebend))

Maßgebend für die fristgerechte Einreichung ist die rechtzeitige elektronische Übermittlung der vollständigen Unterlagen. Innerhalb der Angebotsfrist können Angebote zurückgezogen bzw. durch geänderte Angebote ersetzt werden. Die Angebotsfrist beginnt mit der Bekanntmachung. HNE wird den Anbieter über den Zuschlag spätestens zum Ende der Zuschlagfrist informieren. Anbieter, die keinen Zuschlag erhalten, werden über ihre nicht erfolgreichen Angebote ebenfalls informiert.

Angebote bleiben bis zur Erteilung von Zuschlägen bzw. Information über nicht erfolgreiche Angebote durch HNE verbindlich, sie erlöschen jedoch spätestens mit Ablauf der Zuschlagsfrist oder bei Aufhebung eines Beschaffungsverfahrens.

7. Rückfragen

Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung eines Anbieters Unklarheiten oder Fehler, so hat er HNE unverzüglich und vor Abgabe seines Angebots darauf hinzuweisen. Etwaige Rückfragen oder der Wunsch nach zusätzlichen Auskünften sind ebenfalls ausschließlich über die Kontakt-Emailadresse einkauf@hamburger-energienetze.de an HNE zu richten und werden von HNE schnellstmöglich beantwortet. Der späteste Zeitpunkt für den Eingang dieser Rückfragen oder das Verlangen nach weiteren Auskünften entspricht zwei Wochen vor Ende der Angebotsfrist.

8. Hinweise zum Verfahren

8.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Der gesamte Schriftverkehr mit HNE ist in deutscher Sprache zu führen.

8.2 Kosten des Verfahrens

Die bei der Teilnahme an der Ausschreibung entstehenden Kosten der Anbieter werden nicht erstattet.

8.3 Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens erbetene personenbezogene Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. c DSGVO i.V.m. § 12h EnWG sowie der Festlegung der BNetzA BK-6-23-072 zum Zwecke der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens gespeichert und verarbeitet. HNE verarbeitet diese Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Sobald der Zweck hierfür entfällt, werden die personenbezogenen Daten dauerhaft gelöscht. Weitere Hinweise zum Datenschutz sind auf der folgenden Internetseite von HNE sowie auf schriftliche Anfrage an die Kontaktadresse einsehbar: https://www.hamburger-energienetze.de/datenschutz

8.4 Vertraulichkeit und Schutz der Verfahrensintegrität

Anbieter dürfen Veröffentlichungen über das Vorhaben oder Teile davon sowie über weitere Informationen, welche ihnen im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens bekannt werden, nur mit schriftlicher Zustimmung durch HNE vornehmen.

9. Mitgeltende Dokumente

Dokument 1: Formular zur Angebotsabgabe für die Ausschreibung über die Erbringung der Systemdienstleistung Blindleistung für die Hamburger Energienetze GmbH für das Jahr 2026

Dokument 2: Vertrag über die Erbringung der Systemdienstleistung Blindleistung inkl. Anhänge

Formular zur Angebotsabgabe für die Ausschreibung über die Erbringung der Systemdienstleistung Blindleistung für die Hamburger Energienetze GmbH für das Jahr 2026

Bekanntmachung vom 02.06.2025 und Angebotsfrist 31.07.2025 14:00 Uhr.

Die Angebotsabgabe erfolgt per E-Mail an: einkauf@hamburger-energienetze.de

Angaben des Bieters*:

Firma	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Stadt	
Land, sofern nicht Deutschland	
Name der Kontaktperson	
Tefefonnummer	
E-Mail	
Handelsregister und Amtsgericht	
Umsatzsteuer-ID und Steuernummer	

Angaben zur Anlage*:

Name der Blindleistungsquelle	
Messlokation und Marktlokation am Netzanschlusspunkt gemäß Netzanschlussvertrag	

Angaben zur Abrechnung*:

Straße/ Hausnr Rechnungsempänger	
PLZ / Stadt Rechnungsempfänger	
Straße / Hausnr Leistungsempfänger	
PLZ / Stadt Leistungsempfänger	
Name Ansprechpartner	
E-Mail Ansprechpartner	
E-Mail Gutschriftsversand	
Kontoinhaber	
Bankinstitut	
IBAN	
BIC	

*) Bei den vorstehenden Angaben handelt es sich um Pflichtangaben.

Angebotspreis für vergütungsfähige Blindleistung, Angabe in € / Mvarh; netto	0,00

Ein Angebot, bei dem der Angebotspreis oberhalb der Preisobergrenze liegt, kann nicht bezuschlagt werden. Die Preisobergrenze finden Sie in der Bekanntmachung der Hamburger Energienetze (im Folgenden Anschlussnetzbetreiber). Der Preis bleibt während des Erbringungszeitraums konstant.

Mit Erteilung des Zuschlags durch den Anschlussnetzbetreiber kommt der im Rahmen der Bekanntmachung veröffentlichte Blindleistungsvertrag über die Bereitstellung und Vergütung von ungesicherten Blindleistungspotentialen auf Basis der Blindleistungsausschreibung vom 02.06.2025 zwischen dem bezuschlagten Anbieter (sog. Lieferanten) und dem Anschlussnetzbetreiber zustande.

Mit Abgabe des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Angebots (inkl. PQ-Diagramm und ggf. Liste mit Anlagen) erklärt der Anbieter, dass er die vertraglichen Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, das in der Bekanntmachung vom 02.06.2025 definierte Produkt erbringen kann und den Bedingungen zustimmt.

Ort, Datum, Unterschrift

Vertrag über die Erbringung der Systemdienstleistung Blindleistung

zwischen

Firmenname
Straße
PLZ Ort

- nachfolgend „Anbieter“ genannt –

und

Hamburger Energienetze GmbH
Bramfelder Chaussee 130
22177 Hamburg

- nachfolgend „Anschlussnetzbetreiber“ genannt –
- nachfolgend einzeln oder zusammen auch Vertragspartner genannt -

§1 Präambel

Mit dem Beschluss BK6-23-072 vom 25.06.2024 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) gemäß §§ 12h Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 5 und 29 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) i.d.F. vom 23.12.2024 die Spezifikationen und technischen Anforderungen für die transparente, diskriminierungsfreie und marktgestützte Beschaffung der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistung „Dienstleistungen zur Spannungsregelung“ („Blindleistung“) durch die deutschen regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und Verteilernetzbetreiber (VNB), soweit diese ein Hochspannungsnetz betreiben, festgelegt (nachfolgend Beschaffungskonzept).

Als „Dienstleistungen zur Spannungsregelung“ gelten sowohl die Fähigkeit, Blindleistung im vereinbarten Umfang vorzuhalten, als auch deren tatsächliche Erbringung.

Dieser Vertrag bildet die Basis für eine rechtssichere, effiziente Beschaffung der Erbringung von Blindleistung, die den Anforderungen des EnWG und den Vorgaben der Bundesnetzagentur entspricht.

§2 Vertragsgegenstand

(1) Dieser Vertrag regelt die Erbringung von Blindleistung in Form des gemäß Anhang 3 konkretisierten Standardproduktes durch die in Anhang 2 aufgeführten technischen Blindleistungsquellen am Netzanschlusspunkt, die Vergütung und Abrechnung der Erbringung von Blindleistung sowie die Teilnahmevoraussetzungen gemäß Anhang 6, insbesondere die technischen und organisatorischen Anforderungen. Ferner beinhaltet dieser Vertrag die Haftungsregelungen sowie die sonstigen zivilrechtlichen Bestandteile und den Umfang der durchzuführenden Qualitätssicherungsversuche.

(2) Es gelten die Vorgaben und Bestimmungen aus dem Beschaffungskonzept BK6-23-072 vom 25.06.2024 oder diese Festlegung ergänzende oder ersetzende Festlegungen der Bundesnetzagentur sowie deren Präzisierungen in diesem Vertrag.

(3) Die Vertragspartner sind berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag geeigneter Dritter zu bedienen. Rechte und Pflichten der Vertragspartner aus diesem Vertrag bleiben hiervon unberührt.

(4) Die Verwendung einer Blindleistungsquelle zur Blindleistungserbringung im Rahmen dieses Vertrages ist nur zulässig, sofern dem keine anderen vertraglichen Regelungen am Netzanschlusspunkt der Blindleistungsquelle - insbesondere solche aus Netzanschluss-, Anschlussnutzungsverträge und Netzführungsvereinbarungen - entgegenstehen; dies umfasst auch eventuelle Regelungen zur Datenkommunikation. Die Einhaltung dieser Voraussetzung ist durch den Anbieter sicherzustellen.

(5) Die für die betreffende Netzebene des Netzanschlusspunktes geltende Technische Anschlussregel (TAR)[1] in Verbindung mit den Technischen Anschlussbedingungen (TAB)[2] des Anschlussnetzbetreibers werden - in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ausschreibung jeweils geltenden Fassung - ebenfalls Vertragsbestandteil.

§3 Begriffe und Definitionen

Für diesen Vertrag gelten ergänzend zu den Begriffsbestimmungen des Beschlusses BK6-23-072 folgende Begriffsbestimmungen:

Werktag: die Wochentage Montag bis Freitag, sofern diese nicht geltende Feiertage in Hamburg sind.

§4 Erbringung von Blindleistung

(1) Der Anbieter stellt dem Anschlussnetzbetreiber die Blindleistung am Netzanschlusspunkt der Blindleistungsquelle des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung bereit.

(2) Der Anbieter verpflichtet sich, während des Erbringungszeitraums die für die Erbringung der Blindleistung notwendige Funktionsfähigkeit der Blindleistungsquelle sicherzustellen. Diese Verpflichtung umfasst unter anderem die Durchführung erforderlicher Wartungen und Instandhaltungen sowie ggf. die Bereithaltung des erforderlichen Personals.

(3) Der Anbieter verpflichtet sich, während des Erbringungszeitraums die vertragsgegenständliche Leistung weder gesamthaft noch in Teilen gegenüber einem Dritten zu vermarkten.

(4) Die technischen Anforderungen an die Blindleistungsquelle zur Erbringung von Blindleistung sind in Anhang 3 und Anhang 6 dieses Vertrages geregelt.

(5) Bietet ein Anbieter mehrere Blindleistungsquellen am Netzanschlusspunkt aggregiert an, so ist seitens des Anbieters eine aggregierte Schnittstelle zum Anschlussnetzbetreiber hinsichtlich Messwertbereitstellung, Steuerung, Sollwertvorgabe und Abrechnungsdatenerfassung bereit zu stellen, soweit der Anschlussnetzbetreiber dies im Rahmen der Konkretisierung des Standardproduktes gemäß Anhang 3 verlangt. Die aufgeführten Teilnahmevoraussetzungen gemäß Abs. (4) müssen hierbei für jede einzelne Blindleistungsquelle erfüllt sein. Der Abruf von Blindleistung innerhalb der Vorgaben der TAR in Verbindung mit den TAB erfolgt auch hierbei je einzelner Blindleistungsquelle.

(6) Sofern sich der Anbieter zur Erbringung der Blindleistung geeigneter Dritter bedient, versichert er gegenüber dem Anschlussnetzbetreiber mit der Angebotsabgabe, dass entsprechende vertragliche

[1] Siehe Internetseite des VDE FNN; https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar

[2] Siehe Internetseite des Anschlussnetzbetreibers; https://www.hamburger-energienetze.de/

Vereinbarungen für die vertragskonforme Erbringung der Blindleistung mit diesen bestehen. Er weist dem Anschlussnetzbetreiber den Abschluss dieser Verträge auf Verlangen unverzüglich nach.

(7) Falls die zur Erbringung vorgesehene Blindleistungsquelle erst zukünftig errichtet bzw. ertüchtigt werden soll, macht der Anbieter unverzüglich nach der Zuschlagserteilung anhand geeigneter Nachweise glaubhaft, dass die Blindleistungsquelle vor dem Beginn des Erbringungszeitraums zu Test- und Qualitätskontrollzwecken bis zu der vom Anschlussnetzbetreiber genannten Frist betriebsbereit sein wird.

(8) Der Anbieter muss in der Lage sein zur Deckung regelbarer Blindleistungsbedarfe durch Umsetzung der durch den Anschlussnetzbetreiber vorgegebenen Vorgabe zur Blindleistungsfahrweise beizutragen. Daraus ergeben sich die Anforderungen an die Blindleistungsfahrweise gemäß VDE-AR-N 4120 (TAR Hochspannung) Abschnitt 10.2.2. oder VDE-AR-N 4110 (TAR Mittelspannung) Abschnitt 10.2.2.. Die Blindleistungserbringung erfolgt durch den Anlagen-betreiber entsprechend dem vom Anschlussnetzbetreiber, im Sinne von in Echtzeit, vorgegebenen Sollwert für die Zielgröße. Dieser Online-Sollwert ist ein Betrag für die Blindleistung. Für den Erbringungszeitraum 2026 kann der Sollwert auch telefonisch übermittelt werden, sofern die geeignete Fernwirktechnik noch nicht vorhanden ist. Die Vergütung erfolgt über den angebotenen Blindarbeitspreis entsprechend der tatsächlich erbrachten Blindarbeit der Blindleistungsquelle. Eine Vergütung für die Leistungsvorhaltung erfolgt nicht.

(9) Die Abrufzeit darf, analog zur TAR, maximal 4 Minuten betragen. Die Anlagenbetreiber garantieren, dass sie innerhalb dieser festgelegten Zeiträume auf die Sollwertänderungen reagieren können.

§5 Datenkommunikation

Die technischen Einzelheiten für die Datenkommunikation zwischen den Vertragspartnern insbesondere zur Ausprägung von Kommunikationsschnittstellen, zu Nachrichtenformaten sowie zu Prozessen und Fristen sind in Anhang 4 geregelt

§6 Informationsaustausch

Die Erbringung der Blindleistung erfolgt ungesichert. Bei ungesicherter Erbringung von Blindleistung meldet der Anbieter dem Anschlussnetzbetreiber regelmäßig das jeweils verfügbare Potenzial der Blindleistungsquelle gemäß den Vorgaben nach Anhang 4.

§7 Einbeziehung AGB

(1) Bei ungesicherter Erbringung stellt der Anbieter sicher, dass

a) in mehr als 10 % der Viertelstunden des Erbringungszeitraums mindestens 20 % der vertraglich maximalen Blindleistung abrufbar und dem Netzbetreiber gemäß § 6 gemeldet sind. Ist der Erbringungszeitraum länger als drei Kalendermonate, dürfen diese Werte bezogen auf jeden

Kalendermonat nur unterschritten werden, sofern dies zwischen dem Anbieter und dem Anschlussnetzbetreiber abgestimmt ist und

b) die Leistung entsprechend der Potenzialmeldung nach § 6 für eine Zeitspanne von mindestens 15 Minuten abrufbar ist.

(2) Die Qualitätsanforderungen an die Erbringung von Blindleistung hinsichtlich der zulässigen Abweichung zwischen Soll- und Istwert am Netzanschlusspunkt sind in Anhang 3 festgelegt.

(3) Sobald ein Anbieter einen Nullwert für das verfügbare Blindleistungspotential (in spannungshebender und spannungssenkender Ausprägung) sendet, geht der Anschlussnetzbetreiber davon aus, dass die Anlage nicht verfügbar ist.

§8 Tests und Qualitätssicherung

(1) Vor dem Beginn des Erbringungszeitraums und gemäß der in Anhang 3 genannten Frist hat der Anschlussnetzbetreiber das Recht, die Erfüllung der Produktanforderungen nach Anhang 3 und die Einhaltung der technischen Teilnahmevoraussetzungen gemäß Anhang 6 zu prüfen sowie betriebliche Tests unter Berücksichtigung der technischen Angaben des Anbieters in Anhang 2 und Anhang 7 durchzuführen.

(2) Während des Erbringungszeitraums hat der Anschlussnetzbetreiber insbesondere bei vermuteten Qualitätsdefiziten das Recht, die Einhaltung der Qualitätsanforderungen nach § 7 Abs. (2) i.V.m. Anhang 3 sowie die ordnungsgemäße technische Kommunikation zur Blindleistungsquelle zu überprüfen.

(3) Der Zeitpunkt, die Dauer und der Umfang von Qualitätssicherungsversuchen werden durch den Anschlussnetzbetreiber nach Rücksprache mit dem Anbieter festgelegt. Die wirtschaftlichen Interessen des Anbieters sind hierbei angemessen zu berücksichtigen.

§9 Vergütung und Abrechnung

(1) Vergütungsfähig ist je Viertelstunde die Teilmenge der gemessenen Blindarbeit, die außerhalb der TAR in Verbindung mit der TAB geltenden Bereichs liegt, sofern diese dem Abruf bzw. den Vorgaben des Anschlussnetzbetreibers entspricht.

(2) Der Anschlussnetzbetreiber vergütet dem Anbieter im Erbringungszeitraum die vergütungsfähige Blindarbeit für jeden viertelstündlichen Zählerwert mit dem bezuschlagten Angebotspreis in Euro pro Mvarh gemäß Anhang 1. Der Anbieter hat keinen Anspruch auf die Vergütung von Blindarbeit, die nicht entsprechend den Qualitätsanforderungen des Anschlussnetzbetreibers nach § 7 Abs. 2 erbracht wird.

(3) Mit der Vergütung sind alle geschuldeten Leistungen aus diesem Vertrag vollständig abgegolten. Dies gilt auch in Bezug auf sämtliche Kosten oder entgangene Erlösmöglichkeiten (Opportunitätskosten),

die dem Anbieter aus der Durchführung von Datenübermittlung, Qualitätssicherungsversuchen und Tests entstehen.

(4) Der Anschlussnetzbetreiber erstellt zugunsten des Anbieters monatlich eine Gutschrift. Die Abrechnung erfolgt hierbei bis zum 15. Werktag des auf den Kalendermonat der Erbringung folgenden Kalendermonats, sofern dem Anschlussnetzbetreiber die hierzu erforderlichen Informationen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

(5) Zahlungen werden 30 Kalendertage nach Eingang der Gutschriften bzw. Rechnungen beim Vertragspartner fällig. Die Zahlung von Vergütungen, Steuern und sonstigen Belastungen nach diesem Vertrag hat durch Überweisung zu erfolgen, sofern die Vertragsparteien nichts Anderweitiges vereinbaren.

(6) Die Zahlungen zwischen den Vertragspartnern erfolgen stets unter dem Vorbehalt einer Berichtigung, falls sich nachträglich Beanstandungen ergeben sollten. Die Preise gemäß Anhang 1 sind Nettopreise. Sie enthalten keine Steuern, Abgaben und Umlagen. Diese sind zusätzlich auszuweisen und nach den gesetzlichen Regeln zu entrichten.

(7) Sollten Steuern, Abgaben und Umlagen eingeführt, abgeschafft oder geändert werden, wirkt die Änderung mit Wirkung zu dem gesetzlichen oder sonst hoheitlich hierfür vorgesehenen Zeitpunkt.

(8) Sollte der Anschlussnetzbetreiber die Durchführung zusätzlicher Überprüfungen der Blindleistungserbringung bzw. zusätzliche Qualitätssicherungsversuche verlangen, die über das in § 8 genannte Maß hinausgehen, so kann der Anbieter hierfür nach vorheriger Abstimmung mit dem Anschlussnetzbetreiber die ihm nachweislich entstandenen Kosten oder entgangenen Erlösmöglichkeiten (Opportunitätskosten) geltend machen.

§10 Sicherheitsleistung

Der Anschlussnetzbetreiber verzichtet auf den Nachweis eines Mindestratings und die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung.

§11 Ansprechpartner

In Anhang 5 und Anhang 1 sind die Ansprechpartner der Vertragspartner und ggf. deren jeweilige Erreichbarkeit benannt. Änderungen sind unverzüglich dem jeweils anderen Vertragspartner in Textform mitzuteilen.

§12 Höhere Gewalt

(1) Solange die Vertragspartner durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung Ihnen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, an der Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen aus diesem Vertrag gehindert sind, so ruhen die vertraglichen Verpflichtungen in entsprechendem Umfang bis zur Beseitigung der störenden Ursache und ihrer Folgen. Höhere Gewalt ist ein außergewöhnliches, betriebsfremdes, von außen durch elementare Naturkräfte oder Handlungen dritter Personen herbeigeführtes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung nicht vorhersehbar ist und mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste, vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann.

(2) Die Vertragspartner wirken bei der Behebung von Fehlern und Störungen nach Möglichkeit zusammen.

(3) Die Vertragspartner werden sich gegenseitig unverzüglich ab Kenntnis über den Eintritt und den Wegfall der das Leistungshindernis nach dieser Ziffer begründenden Umstände informieren und der betroffene Vertragspartner wird mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln dafür sorgen, dass er seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag so bald wie möglich wieder nachkommt.

§13 Haftung

(1) Die Vertragspartner haften einander für Sach- und Vermögensschäden, die aus einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren. Die Haftung ist im Fall leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. Im Fall der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften die Vertragspartner einander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln.

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

b) Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraussehen müssen.

(2) Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgesetzes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

(4) Die Absätze (1) bis (3) gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese für den jeweiligen Vertragspartner Anwendung finden.

(5) Die Vertragspartner sind sich über ihre Pflicht zur Schadensminderung im Falle von drohenden oder eingetretenen Schäden einig. Sie verpflichten sich, eventuelle aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Schäden so gering wie möglich zu halten.

§14 Vertragslaufzeit und Kündigung

(1) Der Vertrag zwischen dem Anschlussnetzbetreiber und dem Anbieter kommt mit der Bezuschlagung des Angebots des Anbieters zustande und bedarf keiner Unterschrift. Der Vertrag endet mit dem Ende des Erbringungszeitraums.

(2) Der Erbringungszeitraum beginnt am 01.01.2026 um 00:00 Uhr und endet am 31.12.2026 um 24:00 Uhr.

(3) Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund nach § 313 Abs. 3 BGB oder § 314 BGB bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) der Anbieter die Nachweise nach § 4 Abs. (6) und Abs. (7) nicht erbringt,

b) der Anbieter die Anforderungen nach § 7 wiederholt nicht erfüllt,

c) ein Änderungsverlangen durch einen der Vertragspartner gemäß § 16 erfolglos bleibt.

§15 Vertraulichkeit und Datenschutz

(1) Die Vertragspartner werden insbesondere unter Beachtung von §§ 6a und 12 EnWG die im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhaltenen Daten auch bis zu drei Jahre nach Vertragsende vertraulich behandeln und sie Dritten nicht zugänglich machen. Die Datenweitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung des anderen Vertragspartners zulässig. Die Zustimmung darf nicht grundlos verweigert werden.

(2) Abs. (1) gilt nicht, soweit Daten aufgrund geltender gesetzlicher Bestimmungen oder behördlicher Anordnungen zu veröffentlichen oder an Behörden, Gerichte oder an sonstige öffentliche Stellen herauszugeben sind. Unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 1 sind die Vertragspartner berechtigt, den Vertrag an die Bundesnetzagentur weiterzugeben.

(3) Der Anbieter hat insbesondere die besonders sensiblen Informationen bzgl. kritischer Infrastruktur streng vertraulich zu behandeln und die Informationen nur denjenigen Mitarbeitern zugänglich zu machen, die diese Informationen zur Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag benötigen.

(4) Im Übrigen sind die Vertragspartner zur Weitergabe von Daten an Dritte berechtigt, soweit dies zur Abwicklung des Vertrages erforderlich ist und diese sich ihrerseits entsprechenden Vertraulichkeitsbestimmungen unterworfen haben. So ist der Anschlussnetzbetreiber beispielsweise berechtigt, detaillierte technische Anlagendaten an Dritte weiterzugeben, um Simulationen, Analysen und Auswertungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Erbringung von Blindleistung sowie der Spannungs¬haltung durchzuführen.

(5) Die Vertragspartner verpflichten sich, personenbezogene Daten des jeweils anderen Vertragspartners, welche im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt werden, ausschließlich im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften zu verarbeiten, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 (die Datenschutz-Grundverordnung „DSGVO“) und dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz, jeweils in der geltenden Fassung.

(6) Die Vertragspartner stellen sicher, dass die Regelungen in den Absätzen (1) bis (5) auch seitens von ihnen beauftragter Dritten nach § 2 Abs. (3) eingehalten werden.

§16 Änderungsrecht

Diesem Vertrag liegen die wirtschaftlichen, rechtlichen und wettbewerblichen Verhältnisse zum Zeitpunkt seines Abschlusses zu Grunde. Ändern sich diese Verhältnisse durch gesetzliche Vorgaben oder rechtsverbindliche Vorgaben nationaler oder internationaler Gerichte oder Behörden, insbesondere Festlegungen der Bundesnetzagentur, beispielweise zu der marktlich zu beschaffende Blindleistung, oder durch eine Fortentwicklung der allgemein anerkannten Regeln der Technik während der Vertragslaufzeit wesentlich, so sind die Vertragspartner jeweils berechtigt, eine Anpassung des Vertrages zu verlangen. Ein Änderungsrecht gem. § 313 Abs. 1, Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.

§17 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragspartner mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

§18 Schriftformklausel

Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.

§19 Gerichtsstand

(1) Für Rechtsstreitigkeiten aus und in Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten zwischen den Vertragspartnern ist der Geschäftssitz des Anschlussnetzbetreibers.

§20 Übergangs- und Schlussbestimmungen

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nicht verweigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des eintretenden Dritten gewährleistet ist. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der andere Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Mitteilung in Textform über die Übertragung der Rechte und Pflichten in Textform widerspricht. Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fällen der rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach § 7 EnWG gehen die Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung über. Eine Zustimmung ist auch dann nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Rechtsnachfolger um ein verbundenes Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff. Aktiengesetz (AktG) handelt. In diesen Fällen bedarf es lediglich der Mitteilung in Textform an den anderen Vertragspartner.

§21 Vertragsbestandteile

Die im Folgenden aufgelisteten Anhänge sind Bestandteil dieses Vertrages; bei Widersprüchen zwischen einem Anhang und diesem Vertrag geht der Inhalt des Vertrags vor:

Anhang 1: Angebotsformular
Anhang 2: Technische Einrichtungen zur Blindleistungserbringung
Anhang 3: Produktbeschreibung des Anschlussnetzbetreibers
Anhang 4: Informations-, Sprach- und Datenkommunikation
Anhang 5: Kontaktdaten
Anhang 6: Teilnahmevoraussetzungen
Anhang 7: PQ-Diagramm am Netzanschlusspunkt nach Beschaffungskonzept C.II
Anhang 8: Verhaltenskodex für Geschäftspartner
Anhang 9: Allgemeine Einkaufsbedingungen
Anhang 10: Weisungen zur Verwendung von Informationen §6a ENWG

Hamburg, den	Ort, den
Anschlussnetzbetreiber Hamburger Energienetze GmbH	Anbieter

Anhang 1

Formular zur Angebotsabgabe für die Ausschreibung über die Erbringung der Systemdienstleistung Blindleistung für die Hamburger Energienetze GmbH für das Jahr 2026

Bekanntmachung vom 02.06.2025 und Angebotsfrist 31.07.2025 14:00 Uhr.

Die Angebotsabgabe erfolgt per E-Mail an: einkauf@hamburger-energienetze.de

Angaben des Bieters*:

Firma	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Stadt	
Land, sofern nicht Deutschland	
Name der Kontaktperson	
Tefefonnummer	
E-Mail	
Handelsregister und Amtsgericht	
Umsatzsteuer-ID und Steuernummer	

Angaben zur Anlage*:

Name der Blindleistungsquelle	
Messlokation und Marktlokation am Netzanschlusspunkt gemäß Netzanschlussvertrag	

Angaben zur Abrechnung*:

Straße/ Hausnr Rechnungsempänger	
PLZ / Stadt Rechnungsempfänger	
Straße / Hausnr Leistungsempfänger	
PLZ / Stadt Leistungsempfänger	
Name Ansprechpartner	
E-Mail Ansprechpartner	
E-Mail Gutschriftsversand	
Kontoinhaber	
Bankinstitut	
IBAN	
BIC	

*) Bei den vorstehenden Angaben handelt es sich um Pflichtangaben.

Angebotspreis für vergütungsfähige Blindleistung, Angabe in € / Mvarh; netto	0,00

Ein Angebot, bei dem der Angebotspreis oberhalb der Preisobergrenze liegt, kann nicht bezuschlagt werden. Die Preisobergrenze finden Sie in der Bekanntmachung der Hamburger Energienetze (im Folgenden Anschlussnetzbetreiber). Der Preis bleibt während des Erbringungszeitraums konstant.

Mit Erteilung des Zuschlags durch den Anschlussnetzbetreiber kommt der im Rahmen der Bekanntmachung veröffentlichte Blindleistungsvertrag über die Bereitstellung und Vergütung von ungesicherten Blindleistungspotentialen auf Basis der Blindleistungsausschreibung vom 02.06.2025 zwischen dem bezuschlagten Anbieter (sog. Lieferanten) und dem Anschlussnetzbetreiber zustande.

Mit Abgabe des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Angebots (inkl. PQ-Diagramm und ggf. Liste mit Anlagen) erklärt der Anbieter, dass er die vertraglichen Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, das in der Bekanntmachung vom 02.06.2025 definierte Produkt erbringen kann und den Bedingungen zustimmt.

_____

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang 2 Technische Einrichtungen zur Blindleistungserbringung
(durch den Anbieter auszufüllen; einzeln für jeden Netzanschlusspunkt)

Marktlokation	
Messlokation	
Anschlussnehmer an der Messlokation	
Name	
Straße	
PLZ	
Ort	
Telefon	
E-Mail	
Anschlussnutzer an der Messlokation, sofern abweichend	
Name	
Straße	
PLZ	
Ort	
Telefon	
E-Mail	
Vertraglicher Regelungen am Netzanschlusspunkt	
Datum des gültigen Netzanschlussvertrages	
Datum des gültigen Anschlussnutzungsvertrages	
Technische Daten am Netzanschlusspunkt	
Siehe PQ-Diagramm nach Beschaffungskonzept C.II (Anhang 7)	

Anhang 3 Produktbeschreibung des Anschlussnetzbetreibers

Allgemeine Inhalte der Produktbeschreibung

Nummer der Bekanntmachung	250408E005
Erster Tag des Erbringungszeitraums	1.1.2026 / 00:00
Letzter Tag des Erbringungszeitraums	31.12.2026 / 24:00
Beschaffungsregion Bezeichnung / ID	Hamburg
Indexierung des Arbeitspreises	nein
Frist, bis zu der die zur Erbringung der Blindleistung erforderlichen technischen Anlagen vor dem Erbringungszeitraum zu Test- und Qualitätskontrollzwecken betriebsbereit sein müssen	31.10.2025

Produktspezifische Inhalte der Produktbeschreibung

Standardprodukt gemäß Beschaffungskonzept	3
Anforderung an die Erbringung	ungesichert
Art der Regelung	Standardprodukt 3 Q
Maximaler positiver Leistungsgradient spannungshebend	10 Mvar/min
Minimaler positiver Leistungsgradient spannungshebend	5 Mvar/min
Maximaler positiver Leistungsgradient spannungssenkend	10 Mvar/min
Minimaler positiver Leistungsgradient spannungssenkend	5 Mvar/min
Zulässige positive Abweichung zwischen Soll- und Istwert für Blindleistungserbringung am Netzanschlusspunkt	+2 %
Zulässige negative Abweichung zwischen Soll- und Istwert für Blindleistungserbringung am Netzanschlusspunkt	-2%
Maximale Reaktionszeit bis zur vollständigen Erbringung der Sollwerte	4 Minuten

Anhang 4 Informations-, Sprach- und Datenkommunikation

Für die fernwirktechnische Anbindung von Kundenanlagen an das Verteilernetz Hamburg (Bezugs-, Erzeugungs-, Mischanlagen und Speicher) gelten die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung gültigen Technische Anschlussbedingungen für die fernwirktechnische Anbindung.

Der Abruf erfolgt durch den Anschlussnetzbetreiber über eine Online-Sollwertvorgabe für die Zielgröße am Netzanschlusspunkt. Die Anforderung des Bezuges und der Lieferung von Blindleistung wird dabei durch die Netzführung Hochspannung des Anschlussnetzbetreibers direkt an die jeweilige Leitstelle/ Leittechnik des Anbieters gegeben. Bei Nichtvorhandensein geeigneter Fernwirktechnik erfolgt die Übermittlung des Sollwertes telefonisch (nur für den Erbringungszeitraum 2026).

Für Anbieter gelten folgende U-Q-Regelung: Für alle Anlagen muss ein Online-Sollwert als Betrag für die Blindleistung verwendet werden.

Der Anschlussnetzbetreiber ist zu informieren, wenn der Anbieter feststellt, dass das Blindleistungskommando nicht ausgeführt werden kann.

Der Anbieter stellt sicher, dass er die Informationen, die er vom Anschlussnetzbetreiber zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen benötigt, in seine Systeme implementiert.

Bei Ausfall aller Kommunikationskanäle erfolgt eine Fortschreibung des zuletzt empfangenen Wertes.

Der Anbieter meldet die ungesichert zur Verfügung stehende Blindleistung über eine Echtzeit-Schnittstelle getrennt nach spannungshebendem und spannungssenkendem Potenzial in ihrer Höhe an den Anschlussnetzbetreiber. Sobald ein Anbieter einen Nullwert für das verfügbare Blindleistungspotential (in spannungshebender und spannungssenkender Ausprägung) sendet, geht der Anschlussnetzbetreiber davon aus, dass die Anlage nicht verfügbar ist
.
Am Netzanschlusspunkt der Blindleistungsquelle muss eine eichrechtskonforme Verrechnungsmessung (4-Quadranten-Zähler) installiert sein, die mindestens die Wirk- und Blindarbeit viertelstündlich erfasst und registriert (gem. Beschaffungskonzept Abschnitt C. X.).

Sofern keine Messung des Anschlussnetzbetreibers vorhanden ist, sind am Netzanschlusspunkt die folgenden aktuellen Informationen bereitzustellen:

a) Wirkleistungsentnahme bzw. -einspeisung
b) Blindleistungsentnahme bzw. -einspeisung
c) Maximal aktuell technisch verfügbare Blindleistung, spannungshebend
d) Maximal aktuell technisch verfügbare Blindleistung, spannungssenkend
e) Maximal aktuell verfügbare Blindleistung innerhalb des Bereichs der TAR in Verbindung mit den TAB, spannungshebend
f) Maximal aktuell verfügbare Blindleistung innerhalb des Bereichs der TAR in Verbindung mit den TAB, spannungssenkend
g) in Betrieb befindliche installierte Wirkleistung

Anhang 5 Kontaktdaten

Ansprechpartner zum Vertrag Anschlussnetzbetreiber

Name	Telefon	Mobil	E-Mail

Netzführung (anfordernde Stelle) - Telefonische Abrufkommunikation Anschlussnetzbetreiber

Name	Telefon	Mobil	E-Mail

Ansprechpartner zur Abrechnung des Anschlussnetzbetreibers

Name	Telefon	Mobil	E-Mail

Telefonische Abrufkommunikation des Anbieters

Name	Telefon	Mobil	E-Mail

Anhang 6 Teilnahmevoraussetzungen

Ergänzend zu den Teilnahmevoraussetzungen nach Kapitel C des Beschaffungskonzeptes gelten die nachfolgenden Teilnahmevoraussetzungen.

Der Netzanschlusspunkt der teilnehmenden Anlage muss sich in der Hochspannung (Netzebene 3) oder Umspannebene Hochspannung/ Mittelspannung (Netzebene 4) in der Beschaffungsregion des Anschlussnetzbetreibers befinden.

Falls eine Anlage erst zukünftig errichtet bzw. ertüchtigt wird, muss der Anbieter bei der Teilnahme anhand geeigneter Nachweise glaubhaft machen, dass die technische Anlage rechtzeitig vor dem Beginn des Erbringungszeitraums errichtet und entsprechend betriebsbereit sein wird. Die Anlagen müssen drei Monate vor dem Erbringungszeitraum die dauerhafte oder vorübergehende Betriebserlaubnis vorweisen können.

Der Anbieter muss in der Lage sein zur Deckung regelbarer Blindleistungsbedarfe durch Umsetzung der durch den Anschlussnetzbetreiber vorgegebenen Vorgabe zur Blindleistungsfahrweise beizutragen. Daraus ergeben sich die Anforderungen an die Blindleistungsfahrweise gemäß VDE-AR-N 4120 (TAR Hochspannung) Abschnitt 10.2.2. oder VDE-AR-N 4110 (TAR Mittelspannung) Abschnitt 10.2.2.
Die Blindleistungsquelle muss aus jedem Arbeitspunkt jeden anderen Arbeitspunkt innerhalb des vorgelegten PQ-Diagramms ansteuern und in diesem Arbeitspunkt beliebig lange betrieben werden können (Beschaffungskonzept Kapitel C.III.b).

Die Blindleistungserbringung erfolgt durch den Anlagenbetreiber entsprechend dem von HNE, im Sinne von in Echtzeit, vorgegebenen Sollwert für die Zielgröße. Dieser Online-Sollwert ist ein Betrag für die Blindleistung. Die Bereitstellung dieser Daten erfolgt per Fernwirkschnittstelle.

Bei Nichtvorhandensein geeigneter Fernwirktechnik erfolgt die Übermittlung des Sollwertes telefonisch (nur für den Erbringungszeitraum 2026). Sofern keine Messung des Anschlussnetzbetreibers vorhanden ist, sind am Netzanschlusspunkt die folgenden aktuellen Informationen bereitzustellen:

a) Wirkleistungsentnahme bzw. -einspeisung
b) Blindleistungsentnahme bzw. -einspeisung
c) Maximal aktuell technisch verfügbare Blindleistung, spannungshebend
d) Maximal aktuell technisch verfügbare Blindleistung, spannungssenkend
e) Maximal aktuell verfügbare Blindleistung innerhalb des Bereichs der TAR in Verbindung mit den TAB, spannungshebend
f) Maximal aktuell verfügbare Blindleistung innerhalb des Bereichs der TAR in Verbindung mit den TAB, spannungssenkend
g) in Betrieb befindliche installierte Wirkleistung

Die Abrufzeit darf, analog zu der TAR, maximal 4 Minuten betragen. Die Anlagenbetreiber müssen gewährleisten, dass sie innerhalb dieser festgelegten Zeiträume auf die Sollwertänderungen reagieren können.

Mindestgebotsgröße: Für die Teilnahme am Blindleistungsmarkt muss jedes Angebot (gem. PQ-Diagramm) mindestens 5 Mvar in spannungshebender oder spannungssenkender Richtung am Netzanschlusspunkt umfassen.

Am Netzanschlusspunkt der Blindleistungsquelle muss eine eichrechtskonforme Verrechnungsmessung (4-Quadranten-Zähler) installiert sein, die mindestens die Wirk- und Blindarbeit viertelstündlich erfasst und registriert (gem. Beschaffungskonzept Kapitel C. X.).

Anhang 7 PQ-Diagramm am Netzanschlusspunkt nach Beschaffungskonzept C.II (durch den Anbieter bereitzustellen; einzeln für jeden Netzanschlusspunkt)

Anhang 8
Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Ziel und Zweck
Der Hamburger Energienetze GmbH (HNE), Betrieb Stromnetz, als kommunaler Verteilungsnetzbetreiberin kommt aufgrund ihres energiepolitischen und gesellschaftlichen Auftrages eine besondere Verantwortung zu, auf die Einhaltung von bestimmten Grundprinzipen und Sorgfaltspflichten entlang der eigenen Lieferkette hinzuwirken. Die HNE hat die Kernelemente ihrer eigenen unternehmerischen Tätigkeit in einem Verhaltenskodex festgelegt und unterstützt so die Achtung und Einhaltung der auch international anerkannten Menschenrechte sowie die legitimen Interessen der Unternehmen an Rechtssicherheit und fairen Wettbewerbsbedingungen. Wesentliche Aspekte unseres geschäftlichen Handelns sind dabei für uns Integrität, Fairness, Respekt, Nachhaltigkeit und Transparenz.

Die Einhaltung bestimmter Standards zum Schutz von Menschenrechten, bestimmter Standards in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und in Bezug auf Compliance auch innerhalb unserer Lieferkette ist für uns von ebensolcher Bedeutung. So wie die HNE von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbstverständlich verlangt, dass diese sich an die geltenden Gesetze und internen Vorgaben halten, so selbstverständlich verlangen wir daher auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie sich an entsprechende Standards halten und diese umsetzen.

Die HNE erwartet von ihren Lieferanten und Geschäftspartnern daher, dass sie sich auf die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Grundprinzipien verpflichten oder die Einhaltung von in einem eigenen, gleichwertigen Verhaltenskodex verbindlich festgelegten Standards erklären. Sofern die Lieferanten und Geschäftspartner im Rahmen ihrer Beziehungen mit der HNE Dritte beauftragen, erwartet die HNE, dass diese sich ebenfalls zu diesen Grundprinzipien bekennen.

1 Geltungsbereich

Dieser Verhaltenskodex gilt für die nachfolgend genannten Zielgruppen.

2 Zielgruppen für dieses Dokument

Zielgruppe dieses Verhaltenskodex sind alle Vertragspartner, die die HNE mit Waren, Materialien oder Dienstleistungen versorgen, inklusive aller Kooperationspartner, Berater und Vermittler (im Folgenden für alle auch kurz: „Geschäftspartner“).

3 Definitionen und Abkürzungen

In diesem Dokument verwendete Definitionen und Abkürzungen sind im Text erklärt.

4 Inhalt und Verantwortung

4.1 Gesetzmäßiges Verhalten

Unsere Geschäftspartner einschließlich ihrer Organe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Repräsentantinnen und Repräsentanten, Nachunternehmer und Vertriebspartner halten alle für sie geltenden Rechtsvorschriften der jeweils auf sie anwendbaren Rechtsordnungen ein und vermeiden alle Handlungen, die dazu führen könnten, dass sie oder infolge deren HNE oder ein mit HNE verbundenes Unternehmen gegen geltendes Recht verstößt.

4.2 Einhaltung der Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken

Geschäftspartner der HNE verpflichten sich, die internationalen Menschenrechte als fundamentale und grundlegende Vorgaben zu achten und einzuhalten und dabei im Rahmen der für sie jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben, die folgenden Standards einzuhalten.

Die Geschäftspartner von HNE stellen ihren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zur Verfügung, der frei von unmenschlicher Behandlung (insbesondere körperliche Bestrafung, sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung, psychischem oder physischem Zwang oder verbale Beleidigung) und frei von der Androhung einer solchen Behandlung ist

4.2.1 Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit

Unsere Geschäftspartner müssen geeignete und angemessene Maßnahmen ergreifen um Zwangs- oder Pflichtarbeit, Sklaverei, Knechtschaft oder gar Menschenhandel, Kinderarbeit, illegale Arbeit oder sonstige unfreiwillige Arbeit gemäß den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu verhindern. Sie tragen weder zu derartigen Arbeitspraktiken bei noch ziehen sie Nutzen daraus.

Sie stellen sicher, dass das Mindestalter bei Einstellungen dem jeweils anwendbaren Recht und den Standards der ILO entspricht und verbotene Kinderarbeit unterbleibt.

4.2.2 Chancengleichheit und Respekt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Geschäftspartner von HNE behandeln ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich mit Wertschätzung und Respekt. Sie diskriminieren niemanden aufgrund von ethnischer oder nationaler Herkunft oder Zugehörigkeit, Hautfarbe, politischer Zugehörigkeit, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, etwaiger Behinderung, sexueller Identität und Orientierung, religiöser Überzeugung, des Geschlechts, des Alters oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale, sofern diese nicht in den Erfordernissen der Beschäftigung begründet ist.

Sie setzen sich dabei für Chancengleichheit aller ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Hierzu gehört auch, dass für gleichwertige Arbeit ein gleichwertiges Entgelt gezahlt wird.

Unsere Lieferanten und Geschäftspartner dulden zudem keine unangemessene Behandlung von Arbeitskräften, wie etwa durch die Anwendung psychischer Härte, durch sexuelle Belästigung oder Diskriminierung einschließlich von Gesten, Sprache und körperlichem Kontakt, die sexuell, Zwang ausübend, bedrohend, missbräuchlich oder ausnutzend ist.

4.2.3 Transparenz von Arbeitszeit und Arbeitslohn

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass die in ihrem Unternehmen geleisteten Arbeitszeiten und Überstunden innerhalb des Rahmens der jeweils anwendbaren Gesetze und Vorgaben und der jeweils geltenden Tarifverträge liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bei der Einstellung einen dem jeweils anwendbaren Recht entsprechenden, hinreichend dokumentierten Vertrag in dem ihre Rechte und Pflichten sowie Arbeitszeit und Arbeitslohn wahrheitsgemäß und transparent dargelegt sind.

Für geleistete Arbeit wird ein angemessener Arbeitslohn gezahlt. Der angemessene Lohn bemisst sich dabei nach den Regelungen des Beschäftigungsortes und beträgt mindestens die Höhe des nach dem anwendbaren Recht festgelegten Mindestlohn. Abzüge vom Lohn aus disziplinarischen Gründen sind zu verbieten.

4.2.4 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Koalitionsfreiheit

Unsere Geschäftspartner unterstützen das Recht ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, nach dem Arbeitnehmer sich frei zusammenschließen oder einer Gewerkschaft beitreten können. Sie nutzen weder die Gründung noch den Beitritt oder die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft als Grund für ungerechtfertigte Diskriminierungen oder gar Vergeltungsmaßnahmen. Sie stellen sicher, dass sich Gewerkschaften innerhalb ihres Geschäftsbetriebes frei und in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht betätigen dürfen; dies umfasst das Streikrecht und das Recht auf Kollektivhandlungen und Tarifverhandlungen.

Dazu gehört auch das Recht der Mitarbeiter, Beschwerden einzureichen, mutmaßliche Rechtsverstöße zu melden, sich einem Betriebsrat anzuschließen, ohne Diskriminierung, Vertragskündigung, Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung befürchten zu müssen.

Sofern die lokale Rechtsordnung die vorbenannten Rechte beschränken, sollten die Geschäftspartner alternative und rechtmäßige Mittel der Arbeitnehmervertretung nutzen, wie etwa Versammlungen, spezielle Ausschüsse und Dialoge.

4.2.5 Achtung lokaler Gemeinschaften und indigener Völker

Unsere Geschäftspartner vermeiden alle negativen physischen, sozialen sowie ökologischen Auswirkungen und Risiken ihrer Geschäftstätigkeit für lokale Gemeinschaften und indigene Völker. Sie erkennen die besonderen Umstände der indigenen Völker an und berücksichtigen die Sorgen und Erwartungen der Gemeinschaften, in denen sie arbeiten und leben.

4.2.6 Einsatz von Sicherheitspersonal

Geschäftspartner von HNE setzen zum Schutz ihrer unternehmerischen Projekte nur Sicherheitspersonal ein, dass die hier festgelegten Grundprinzipien, insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte achtet und entsprechend geschult und angewiesen ist, bei Risiken und Gefahren angemessen zu reagieren.

4.2.7 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Unsere Geschäftspartner halten sich an die jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit und Gesundheitsschutz an der Arbeitsstätte, am Arbeitsplatz und bei dem Einsatz von Arbeitsmitteln. Durch das Angebot entsprechender Ausbildung und Unterweisung oder sonstiger Schulungen tragen sie dafür Sorge, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz angemessen geschult sind. Sie etablieren zudem ein jeweils angemessenes Gesundheits- und Arbeitssicherheitsmanagementsystem.

Unsere Geschäftspartner werden insbesondere

- Für ein sicheres, sauberes und hygienisches Arbeitsumfeld sorgen
- Mitarbeiter vor übermäßiger Aussetzung gegenüber chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren schützen
- Arbeitsbedingte Gesundheits- und Sicherheitsgefahren (chemische, biologische, physikalische und physiologische Gefahren) erfassen, überwachen und durch entsprechende Maßnahmen reduzieren.
- Geeignete Brandschutzmaßnahmen (technischer, baulicher und/oder organisatorischer Art) ergreifen,
- Geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung kostenfrei zur Verfügung stellen
- Verwendete Chemikalien gemäß dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) oder der Classification, Labelling und Packaging (CLP) Verordnung kennzeichnen und entsprechend den jeweils anwendbaren gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben zu lagern, zu transportieren und handzuhaben.
- Angemessene Schulungsmaßnahmen zur Aufklärung von arbeitsbedingten Risiken, Sicherheitsinformationen, Gesundheitsschutz, Vermeidung von Arbeitsunfällen, Ersten Hilfe, Chemikalienmanagement und zum Brandschutz durchführen.
- Geeignete Notfallpläne ausarbeiten und bei Unfällen für medizinische Versorgung Sorge tragen.

4.3 Schutz der Umwelt und schonender Umgang mit Ressourcen

HNE erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass diese im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit alle für sie geltenden Gesetze und Regelungen zum Schutz der Umwelt beachten und einhalten. Sie stellen zudem einen verantwortungsvollen Umgang mit Gefahrstoffen sicher. Wenn Gefahrstoffe aufgrund ihrer Tätigkeit in die Umwelt gelangen, gilt dies insbesondere für deren sichere Beschaffung, Kennzeichnung, Handhabung, Bewegung, Sammlung, Lagerung, Wiederverwendung und Entsorgung. Im Zuge ihrer Geschäftsaktivitäten bemühen sich unsere Geschäftspartner, Abfälle und Emissionen in die Luft, in das Wasser oder in den Boden zu vermeiden. Geschäftspartner, deren unternehmerische Aktivitäten sich auf die Umwelt auswirken, etablieren ein angemessenes Umweltschutzmanagement, das die sichere Handhabung, Verbringung, Lagerung, Entsorgung, Wiederverwertung, Wiederverwendung oder Bewirtschaftung von Abfällen, Luftemissionen und Abwassereinleitungen gewährleisten. Für Unfälle, die ein Umweltrisiko darstellen, sollten Geschäftspartner Notfallverfahren und -personal zur Verfügung stehen.

Unsere Geschäftspartner setzen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz, Schonung der natürlichen Ressourcen (z. B. Wasser, Energiequellen, Rohstoffe), Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe und zum Recycling ein.

4.4 Verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien

Unsere Geschäftspartner stellen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit durch angemessene Maßnahmen sicher, dass in ihren Produkten die Verwendung von Rohstoffen vermieden wird, die aus Konflikt- und Risikogebieten stammen und die zu Menschenrechtsverletzungen, Korruption, der Finanzierung von bewaffneten Gruppen oder ähnlichen Auswirkungen beitragen. Auf Anfrage von HNE können Informationen offengelegt werden, die die Quelle und den Ursprung der gelieferten Rohmaterialien aufzeigen.

4.5 Faires Verhalten im Wettbewerb und Compliance

HNE erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass sie die jeweils anwendbaren Regeln eines fairen Wettbewerbs einhalten. Ebenso erwarten wir, dass sie angemessene interne Methoden und Standards zur Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorgaben etablieren und umsetzen.

4.5.1 Korruptionsprävention

Unsere Geschäftspartner tolerieren keine Form der Korruption und beteiligen sich weder direkt noch indirekt an solchen Praktiken. Sie stellen durch angemessene Maßnahmen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die ihrer eigenen Geschäftspartner keine unzulässigen Vorteile oder andere Zuwendungen annehmen oder anbieten, um sich in unlauterer oder unzulässiger Weise einen Nutzen zu verschaffen. Dies gilt auch für sogenannte Beschleunigungszahlungen („facilitation payments", das sind bspw. nach manchen Rechtsordnungen rechtmäßige Zahlung zur Beschleunigung von routinemäßig anfallenden Verwaltungsangelegenheiten). Geschäftspartner bieten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HNE weder direkt noch indirekt unzulässige Vorteile in Form von Einladungen, Geschenken, Bewirtungen an oder fordern diese. Sie tragen durch entsprechende Schulungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorge dafür, dass diese in angemessenerer Weise zum Thema Korruptionsprävention und Umgang mit Zuwendungen sensibilisiert sind.

4.5.2 Vermeiden von Interessenkonflikten

Geschäftspartner von HNE treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage sachlicher Kriterien und lassen sich dabei nicht von persönlichen Interessen oder Beziehungen beeinflussen. Sollte dennoch ein tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikt eintreten, werden alle betroffenen Parteien so schnell wie möglich informiert.

4.5.3 Einhaltung des Wettbewerbsrechts

Unsere Geschäftspartner kennen und beachten die jeweils für ihre Geschäftstätigkeit geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze und beachten diese. Sie treffen insbesondere keine wettbewerbswidrigen Absprachen, insbesondere keine Preis-, Angebots- oder Marktabsprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten, Kunden oder sonstigen Dritten.

Sie tragen dafür Sorge, dass weder ein Austausch wettbewerbsrechtlich sensibler Informationen noch sonstiges Verhalten stattfindet, das den Wettbewerb in unzulässiger Weise beschränkt oder beschränken kann.

4.5.4 Einhaltung von Exportkontroll- und Zollvorgaben sowieKapitalmarktvorschriften

Unsere Geschäftspartner beachten alle jeweils relevanten Gesetze für den Import und Export und für die Verzollung von Waren, Dienstleistungen und Informationen sowie alle jeweils geltenden Sanktionen, Embargos (beispielsweise: Sanktionen der Vereinten Nationen (UN), der Sanktionsvorschriften des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums, der US Export Administration Regulations, des UK Export Control Act von 2002 und der Europäischen Union (EU)) sowie andere gesetzlich festgelegte Außenhandelsbeschränkungen und Energiehandelsvorschriften.

Gleiches gilt für alle jeweils anwendbaren nationalen und internationalen Kapitalmarktvorschriften.

4.5.5 Geldwäscheprävention

Geschäftspartner von HNE unterhalten nur Geschäftsbeziehungen mit solchen Geschäftspartnern, von deren Integrität sie überzeugt sind und unterhalten angemessene Maßnahmen zur Geschäftspartnerprüfung im Rahmen der für sie geltenden Vorgaben. Darüber hinaus halten sie die jeweils für sie geltenden gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention ein.

4.6 Sicherer Umgang mit Geschäftsinformationen und Datenschutz

Geschäftsgeheimnisse und die Vertraulichkeit von Informationen werden von unseren Geschäftspartnern geschützt. Sie geben Informationen von HNE nicht ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung und Abschluss einer entsprechenden schriftlichen Vertraulichkeitsvereinbarung mit HNE an verbundene Unternehmen oder Dritte weiter.

Werden Daten der HNE oder von Geschäftspartnern in der Lieferkette deren Mitarbeiter oder Kunden anvertraut, dürfen diese Daten nur zu den vereinbarten Zwecken und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze verwendet und nur von befugten Personen verwendet werden.

Sämtliche schutzwürdige Daten und Geschäftsgeheimnisse werden technisch vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt.
Unsere Geschäftspartner stellen dabei zudem sicher, dass sie personenbezogene Daten von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie anderen Betroffenen vertraulich und verantwortungsbewusst verarbeiten und stellen sicher, dass solche Daten effektiv geschützt und nur für legitime Zwecke verwendet werden.

Sofern Geschäftspartner im Zuge der Zusammenarbeit mit HNE sogenannte wirtschaftlich sensible oder wirtschaftlich vorteilhaften Informationen im Sinne des Energiewirtschaftsrechts erhalten sollten, stellen sie ebenfalls durch geeignete Maßnahmen sicher, dass diese nicht unzulässigerweise an im Energiemarkt wettbewerbliche Bereiche im eigenen Unternehmen oder an Dritte gelangen.

4.7 Umgang mit Unternehmensvermögen

Unsere Geschäftspartner schützen das Eigentum und Unternehmensvermögen der HNE und gehen verantwortungsvoll damit um. Sie setzen diese nicht für unlautere, unzulässige oder betriebsfremde Zwecke ein und tragen dafür Sorge, dass weder ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch die der von ihnen eingesetzten Subunternehmer oder andere von ihnen beauftragte Dritte das Eigentum von HNE beschädigen oder missbräuchlich verwenden.

4.8 Verbindlichkeit des Verhaltenskodex für Geschäftspartner und deren Lieferkette

Unsere Geschäftspartner haben angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundprinzipien selbst einzuhalten und werden diese auch bei der Auswahl der eigenen Lieferanten und im Umgang mit diesen beachten. Sie werden sich dafür einsetzen, diese Standards auch bei den eigenen Lieferanten zu etablieren.

4.9 Risikomanagement und Abhilfemaßnahmen

Unsere Geschäftspartner nehmen jeweils im Hinblick auf die eigene Geschäftstätigkeit angemessene Risikoanalysen vor, um die im eigenen Geschäftsbereich bestehenden Risiken in Bezug auf die hier festgelegten Grundprinzipien zu ermitteln und diesen durch ein ebenso angemessenes Risikomanagement zu begegnen.

Stellt ein Lieferant oder Geschäftspartner von HNE fest, dass in diesem Verhaltenskodex niedergelegte Grundprinzipien im eigenen Geschäftsbereich oder bei einem eigenen Geschäftspartner bereits eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, ergreift er unmittelbar Maßnahmen zu deren Verhinderung, Minimierung oder Beendigung. In einem solchen Fall informiert der Lieferant oder Geschäftspartner HNE unverzüglich, auch um eventuell gemeinsam entsprechende Abhilfemaßnahmen zu erarbeiten.

4.10 Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens

HNE empfiehlt ihren Geschäftspartnern dringend, ein Beschwerdeverfahren einzurichten, das es eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch Dritten ermöglicht, Bedenken und potenzielle Verletzungen der in diesem Verhaltenskodex festgelegten Standards auch anonym zu melden, die Identität der meldenden Person dabei zu schützen und mögliche Repressalien gegen die meldende Person zu vermeiden. Wo die Einrichtung eines solchen Verfahrens nicht möglich sein sollte, erwarten wir, dass sie etwaigen Bedenken offen zuhören, entsprechend handeln und die meldende Person schützen.

Darüber hinaus regt HNE an, dass Geschäftspartner ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder andere von der Zusammenarbeit mit HNE betroffene Dritte über die Möglichkeit informieren, sich an die externe Ombudsstelle von HNE zu wenden, sofern bei diesen Bedenken in Bezug auf die Einhaltung der hier festgelegten Standards oder den Verhaltenskodex von HNE bestehen oder Bedenken bestehen, dass HNE die Vorgaben des eigenen Verhaltenskodex einhält.

Die Beschwerdestelle bzw. den Kontakt zur Einreichung von Beschwerden finden sie über unsere Internetseite.

5 Schulungen und/oder Unterweisungen

Unsere Geschäftspartner tragen durch angemessene Fortbildungen, Unterweisungen oder andere Schulungsmaßnahmen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher, dass diese in Bezug auf die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Grundprinzipien sensibilisiert sind. Sie etablieren angemessene Management-Systeme und Kontrollmechanismen, um diese in den eigenen Geschäftsprozessen zu etablieren und deren Umsetzung gewährleisten zu können. Sie können die Umsetzung der hier genannten Standards gegenüber HNE auch durch die Vorlage entsprechende Zertifizierungen zeigen. Geschäftspartner sollten zudem sicherstellen und durch geeignete Maßnahmen überwachen, dass die Grundsätze dieses Verhaltenskodex auch in der eigenen Lieferkette eingehalten werden.

6 Kontrollpunkte für die Qualitätssicherung

HNE ist bewusst, dass Geschäftspartner jeweils unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben unterliegen und diese auf unterschiedliche Weise in angemessener Form umsetzen können. HNE

behält sich im Rahmen der ihr obliegenden gesetzlichen Pflichten das Recht vor durch entsprechende Maßnahmen zu überprüfen, inwiefern die Vorgaben dieses Verhaltenskodex eingehalten werden und Korrekturmaßnahmen zu verlangen. Die Überprüfung kann sowohl im Wege der Selbstauskunft, Auskunft durch Dritte, Vorlage von Zertifikaten, Dokumentationsprüfung sowie durch die Durchführung von Audits vor Ort stattfinden.

7 Risiken bei Abweichungen

Werden die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Grundprinzipien durch einen Geschäftspartner von HNE nicht eingehalten, kann dies gravierende Folgen für das betreffende Unternehmen, aber auch für HNE haben. Diese können von behördlichen Eingriffen in die Geschäftstätigkeit über die Verhängung von Zwangs- oder Bußgeldern, den Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge bis hin zur Geltendmachung von Schadensersatzforderungen reichen.

HNE behält sich zudem das Recht vor, Verbesserungsmaßnahmen zu verlangen, angezeigte Maßnahmen zu überprüfen, Verträge mit Geschäftspartnern zu kündigen oder auszusetzen, die nicht nachweisen können, dass sie sich an die Grundprinzipien dieses Verhaltenskodex halten.

8 Verweise

8.1 Verweise auf rechtliche Grundlagen, Normen etc.

Dokument	Beschreibung
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten	
§ 130 OWiG	
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen	
Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO)	
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte	
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	
Prinzipien des UN Global Compact	
DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem	
DIN EN ISO 14001 Umweltmanagementsystem	
DIN EN ISO 27001 Informationssicherheitsmanagementsystem	
Anlage zu § 2 Absatz 1, § 7 Absatz 3 Satz 2 LkSG aufgeführten internationalen übereinkommen	

8.2 Verweise auf mitgeltende Dokumente, Prozesse und Anweisungen

- 01-RL-00 Verhaltenskodex der Hamburger Energienetze GmbH
- Richtlinie zur Vorbeugung gegen Korruption
- Leitlinie zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Unternehmensleitsätze zum Umweltschutz
- Compliance-Rahmenrichtlinie für die öffentlichen Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg

9 Sicherheitsstufe

Öffentlich (C1).

10 Änderungshistorie

Versions-nummer	Änderung	Datum des Inkrafttretens
01	Ersterstellung	01.03.2024

Anhang 9

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN der Hamburger

Energienetze GmbH Stand: September 2024

1. Allgemeines

1.1. Für alle Bestellungen der Hamburger Energienetze GmbH, Betrieb Stromnetz, (im Folgenden „Auftraggeber“) gelten ausschließlich diese nachstehenden allgemeinen Einkaufsbedingungen (im Folgenden “AGB“) des Auftraggebers. Davon abweichende oder ergänzende Bedingungen des Auftragsnehmers, die der Auftraggeber nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, gelten nicht und verpflichten den Auftraggeber auch dann nicht, wenn er diesen nicht ausdrücklich widerspricht und die Lieferung/Leistung vorbehaltlos entgegennimmt oder die Rechnung begleicht.

1.2. Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Auftragsnehmer, sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt.

1.3. Der Vertragsinhalt ergibt sich aus der Bestellung des Auftraggebers einschließlich dieser AGB. Mündliche Nebenabreden bedürfen ebenso wie Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages der schriftlichen Bestätigung des Auftraggebers.

1.4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftragsnehmers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Rücktritt) sind ebenfalls in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben.

1.5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aus irgendwelchen Gründen keine Gültigkeit haben oder unwirksam sein, so bleiben die übrigen Regelungen hiervon unberührt. Soweit erforderlich, ist unverzüglich eine schriftliche Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer herbeizuführen.

2. Bestellungen, Vertragsschluss

Bestellungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden zur Bestellung sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch für Änderungen und Ergänzungen, insbesondere jede Erweiterung einer Bestellung.

3. Preise, Rechnungslegung, Zahlung

3.1. Die in der Bestellung genannten Preise sind bindend und verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.2. Die auszufertigenden Rechnungen sind nach erfolgter Lieferung/Leistung für jede Bestellung gesondert an die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift des Auftraggebers zu senden; Bestell-Nummern sind anzugeben, sämtliche Abrechnungsunterlagen sind beizufügen. Die Rechnungen müssen spezifiziert sein und eine Überprüfung anhand der im Vertrag genannten Preise ermöglichen. Rechnungen über Teillieferungen/-leistungen sind mit dem Vermerk „Teillieferungs-Rechnung“ bzw. „Teilleistungs-Rechnung“, Schlussrechnungen mit dem Vermerk „Restlieferungs-Rechnung“ bzw. „Restleistungs-Rechnung“ zu versehen. Verspätet, oder unvollständig übersandte Rechnungen kann der Auftraggeber auch bei infolgedessen verspäteter Bezahlung unter Abzug des vollen Skontos begleichen. Jede Rechnung muss die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer separat ausweisen.

3.3. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart und insoweit als der Auftragnehmer seinen Vertragspflichten nachkommt, zahlt der Auftraggeber die Rechnungen innerhalb der maximalen gesetzlichen Frist, je nach der Art der Waren oder Dienstleistungen.

3.4. Der Auftragnehmer darf die vereinbarten Preise während der Laufzeit des Vertrages nicht erhöhen. Falls der Auftragnehmer durch zwingende gesetzliche Vorschriften zur Preiserhöhung verpflichtet ist, ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden.

3.5. Die Zahlung des Auftraggebers bedeutet keinen Verzicht auf Rechte gemäß dem Vertrag und diesen AGB oder auf gesetzliche Rechte. Die Zahlung kann nicht als Anerkennung der Tauglichkeit der gelieferten Waren und/oder der erbrachten Dienstleistung durch den Auftraggeber interpretiert werden und befreit den Auftragnehmer nicht von seiner diesbezüglichen Haftung.

4. Lieferung, Erfüllungsort, Gefahrenübergang

4.1. Erfüllungsort ist die/der vom Auftraggeber in der Bestellung angegebene Lieferadresse/Leistungsort. Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen/-leistungen grundsätzlich nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt.

4.2. Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Bei Überschreitung der Lieferfrist befindet sich der Auftragnehmer automatisch im Verzug, ohne dass eine speziellere Inverzugsetzung erforderlich ist. Bei zu erwartenden Verzögerungen hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich Mitteilung zu machen und einen neuen Termin anzubieten. Erklärt sich der Auftraggeber mit einem vom Auftragnehmer angebotenen neuen Termin einverstanden oder akzeptiert der Auftragnehmer eine von Auftraggeber gesetzte Nachfrist, so liegt hierin keine Verlängerung des vertraglich vereinbarten Liefer-/Leistungstermins. Ein bereits entstandener Anspruch auf Ersatz des dadurch verursachten Verzögerungsschadens bleibt unberührt. Gerät der Lieferant bei Sukzessivlieferungsverträgen und ähnlichen Verträgen mit einer Teillieferung/-leistung in Verzug, ist der Auftraggeber berechtigt, bezüglich aller noch ausstehenden Teillieferungen/-leistungen vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz statt Leistung zu verlangen.

4.3. Die Lieferung hat – sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde – frei dem vom Auftraggeber angegebenen Bestimmungsort zu erfolgen. Bei Lieferungen ab Werk ist der Auftragnehmer verpflichtet, die billigste Versandart zu wählen, soweit die Versandart nicht vorgeschrieben ist.

4.4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche einschlägigen Versand- und Deklarationsvorschriften, sowie eventuelle Ausfuhr- und Einfuhrmodalitäten einzuhalten. Schäden, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vorschriften entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

4.5. Die zu liefernden Waren sind sachgemäß zu verpacken. Falls der Auftraggeber bei seiner Bestellung eine Bestell-, Inventar- oder Artikel-Nummer angegeben hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese Nummern im gesamten Schriftverkehr und auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen zu vermerken. Den durch fehlerhafte oder fehlende Nummern-Vermerke bei dem Auftraggeber entstehenden Bearbeitungsaufwand und die Folgen hierdurch bedingter Verzögerungen hat der Auftragnehmer zu tragen.

4.6. Die Versandgefahr geht erst bei erfolgter Ablieferung auf den Auftraggeber über.

5. Eigentumsvorbehalt

Der Auftragnehmer gewährleistet, dass das volle, lastenfreie Eigentumsrecht an der Ware mit deren Lieferung zusammen übertragen wird. Ein Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers an der Ware ist ausgeschlossen.

6. Abtretungsverbot, Zurückbehaltungsrecht

6.1. Abtretungen sind ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers ausgeschlossen. § 354a HGB bleibt unberührt. Zur Aufrechnung ist der Auftragnehmer nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

6.2. Ein etwaiges gesetzliches Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrecht steht dem Auftragnehmer nur in Ansehung solcher unbestrittener, rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreiferen Forderungen zu, die aus demselben Vertragsverhältnis mit uns stammen.

7. Gewährleistung

7.1. Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Verwendung einwandfreien, den Anforderungen des Auftraggebers entsprechenden Materials und für sachgemäße Ausführung. Der Auftragnehmer steht dafür ein, den Auftrag so auszuführen, dass die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, sowie die jeweils neuesten Fassungen der DIN- und VDE-Bestimmungen beachtet werden. Der Auftragnehmer steht ferner dafür ein, dass durch die Lieferung und Benutzung der gelieferten Gegenstände Rechte Dritter nicht verletzt werden. Er verpflichtet sich, dem Auftraggeber anderenfalls von Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche stehen dem Auftraggeber ungekürzt zu. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Verjährungsfristen. Innerhalb der Verjährungsfrist gerügte Mängel verjähren frühestens sechs Monate nach Ergebung der Rüge.

7.2. Rügen, die beim Auftragnehmer innerhalb einer Frist von 12 Werktagen, gerechnet ab Wareneingang, oder bei versteckten Mängeln innerhalb einer Frist von 12 Werktagen ab Entdeckung, eingehen, gelten stets als unverzüglich im Sinne des § 377 HGB. Bei Lieferung von nicht vertretbaren Sachen findet § 377 HGB keine Anwendung.

8. Sicherheit

Werden Mitarbeiter oder Beauftragte des Auftragnehmers auf dem Betriebsgelände des Auftraggebers tätig, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass er die jeweils geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere die Mindestanforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz für Partnerunternehmen des Auftraggebers in der jeweils gültigen Fassung, einhält sowie die werksseitig erlassene Betriebsordnung beachten. Der Auftragnehmer wird seine Mitarbeiter oder die Beauftragten laufend auf diese Vorschriften hinweisen. Hilft der Auftragnehmer einer Verletzung dieser Vorschriften nicht unverzüglich nach einer schriftlichen Abmahnung ab, oder kommt es wiederholt zu schweren Verstößen gegen diese Vorschriften, ist der Auftraggeber zur sofortigen, außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt. Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Vorschriften ergeben, hat der Auftragnehmer zu tragen.

9. Vermögensverschlechterung

Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers (z.B. Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens) gefährdet wird, so ist der Auftraggeber nach seiner Wahl berechtigt, vorbehaltlich sonstiger Rechte, ohne Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten bzw. den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen oder seine Leistungen zu verweigern, bis der Auftragnehmer die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie leistet.

10. Vertraulichkeit / Geheimhaltung

10.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufträge des Auftraggebers sowie sämtliche ihm zu diesen Zwecken jeweils zur Verfügung gestellten Unterlagen und vertrauliche Informationen für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten und nur zur Ausführung des jeweiligen Auftrags zu verwenden. Als vertrauliche Informationen gelten alle Informationen, die mündlich, schriftlich oder in jeder anderen Form zugänglich gemacht werden, wenn sie als vertrauliche Information gekennzeichnet, als solche beschrieben oder in anderer Weise als solche erkennbar gemacht sind, aufgrund ihres Inhalts als vertraulich anzusehen sind, zu den nach §§ 17, 18 UWG geschützten Informationen (insb. Know-how) gehören, durch gewerbliche und andere Schutzrechte geschützt sind, von einer der vorgenannten Informationen abgeleitet wurde. Als vertrauliche Informationen gelten nicht solche Informationen, die im Zeitpunkt ihrer Mitteilung allgemein zugänglich sind oder auf deren Schutz der Auftraggeber ausdrücklich schriftlich im Voraus verzichtet hat. Der Auftragnehmer wird sie nach Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Verträgen auf Verlangen umgehend an den Auftraggeber zurückgeben. Soweit kein Vertrag zustande kommt, gilt der Zeitraum ab Zugang der Informationen.

10.2. Der Auftragnehmer wird seine Nachunternehmern entsprechend Absatz 1 verpflichten.

11. Entwürfe, Zeichnungen, Modelle

Alle während der Dauer der Geschäftsbeziehung mit dem Auftraggeber erlangten Informationen (insbesondere Entwürfe, Zeichnungen und Modelle), die dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt oder die nach Angaben des Auftraggebers angefertigt werden, dürfen nicht anderweitig verwendet oder Dritten zur Kenntnis gebracht werden und sind an den Auftraggeber auf Verlangen herauszugeben.

12. Gerichtsstand, anwendbares Recht

12.1. Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist der Sitz des Auftraggebers oder nach seiner Wahl der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

12.2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des einheitlichen internationalen Kaufrechts (CISG). Handelsübliche Klauseln sind nach den jeweiligen gültigen Incoterms auszulegen.

Anhang 10
Weisungen zur Verwendung von Informationen i. S. d. § 6a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Gegenstand dieser Weisungen ist die Sicherstellung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen i. S. d. § 6a Abs. 1 EnWG sowie die diskriminierungsfreie Verwendung wirtschaftlich vorteilhafter Informationen i. S. d. § 6a Abs. 2 EnWG der Hamburger Energienetze GmbH (HNE) als Auftraggeberin beim Auftragnehmer. Insbesondere soll die unberechtigte Weitergabe von wirtschaftlich sensiblen und wirtschaftlich vorteilhaften Informationen an mit Energievertrieb, Energiehandel und Energieerzeugung befasste Unternehmen und Personen verhindert werden.

Die Auftraggeberin bleibt bei der Verarbeitung ihrer Daten im Auftrag weiterhin der Dateneigentümerin. Alle Rechte und Pflichten aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) obliegen der Auftraggeberin, wodurch der Auftragnehmer die Datenverarbeitung nur im Rahmen dieser Weisungen vornehmen darf. Zuwiderhand-lungen, insbesondere die unberechtigte Weitergabe von wirtschaftlich sensiblen und wirtschaftlich vorteil-haften Informationen an mit Energievertrieb, Energiehandel und Energieerzeugung befasste Unternehmen oder Personen können zur sofortigen Kündigung des betroffenen Vertrages durch die Auftraggeberin füh-ren.

1 Schutz von Informationen

Den Mitarbeitern des Auftragnehmers, die Zugang zu wirtschaftlich sensiblen und wirtschaftlich vorteilhaften Informationen der Auftraggeberin haben, ist es entsprechend der Vorgaben des EnWG untersagt, solche Informationen zu einem anderen als dem zur jeweiligen vertraglich geregelten Aufgabenstellung gehö-renden Zweck zu verarbeiten oder zu nutzen, dies gilt auch nach Beendigung des Vertrages bzw. ihrer Tätigkeit beim Auftragnehmer. Die Mitarbeiter sind auf die Geheimhaltung zu verpflichten. Der Auftragneh-mer trägt die Verantwortung dafür, dass nur zuverlässige und sachkundige Personen mit den Informationen der Auftraggeberin Umgang haben.

2 Datenspeicherung, -übermittlung und -nutzung

Die Daten der Auftraggeberin sind von den Daten Dritter bzw. denen des Auftragnehmers zu trennen. Die Übermittlung jeglicher Daten an Dritte durch den Auftragnehmer ist untersagt, es sei denn, die Auftraggeberin hat hierzu vorher ausdrücklich ihr schriftliches Einverständnis erklärt. Ferner ist es dem Auftragnehmer untersagt, die Daten der Auftraggeberin für andere als für die vertragsmäßig festgelegten Zwecke zu nutzen.

3 Unteraufträge

Die Vergabe von Unteraufträgen durch den Auftragnehmer bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. Unteraufträge sind zwischen dem Auftragnehmer und dem Unterauftragnehmer schrift-lich abzuschließen und diese Weisungen zur Verwendung von Informationen i.S.d. § 6a EnWG erteilt wer-den.

4 Technische und organisatorische Maßnahmen

Der Auftragnehmer muss geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, um die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler bzw. wirtschaftlich vorteilhafter Informationen sicherzustellen.

4.1 Zutritts- und Zugangskontrolle

Räume mit IT-Anlagen sind so zu sichern, dass Unbefugten der Zutritt verwehrt wird. Ferner ist der Zugang zu IT-Anlagen mittels eines Zugangskontrollsystems mit persönlichen Benutzerkennungen zu sichern. Bei PC-Einsatz ist zusätzlich ein Booten von mobilen Datenträgern wirksam zu verhindern.

4.2 Zugriffs-, Weitergabe- und Verfügbarkeitskontrolle

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass durch die Erteilung von Zugriffsberechtigungen Unbefugten der Zugriff auf wirtschaftlich sensible bzw. wirtschaftlich vorteilhafte Informationen verwehrt wird. Ferner muss er verhindern, dass Datenträger von Unbefugten gelesen, verändert, kopiert oder entfernt werden

können. Datenträger sind nach ihrer Nutzung unter Verschluss zu halten. Für den Transport von Datenträgern sind geeignete Transportmittel zu verwenden. Die Informationen sind durch geeignete Datensicherheitsmaßnahmen vor Verlust zu schützen.

4.3 Eingabe- und Übermittlungskontrolle

Es muss ermöglicht werden, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche Informationen zu welcher Zeit von wem in IT-Systeme eingegeben worden sind und an wen sie übermittelt wurden. Hierfür müssen Verarbeitungsprotokolle angefertigt werden.

4.4 Auftragskontrolle

Der Auftragnehmer hat seine innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Ansprüchen des § 6a EnWG gerecht wird und die Daten nur im Rahmen der Weisungen der Auftraggeberin verarbeitet werden. Den für die Auftragsdatenverarbeitung zuständigen Mitarbeitern des Auftragnehmers müssen diese Verpflichtungen bekannt gemacht werden.

5 Unregelmäßigkeiten

Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin unverzüglich – auch bei Verdacht – alle Verletzungen der Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung oder dieser Weisung in seinem Haus, soweit sie Auswirkungen auf die Verarbeitung von Daten der Auftraggeberin gehabt haben bzw. haben könnten, zu melden. Gemeldet werden müssen ferner alle Vorkommnisse, die Einfluss auf den Datenbestand der Auftraggeberin haben können (z. B. Einbrüche, Diebstähle, Feuerschäden usw.).

6 Kontrolle durch die Auftraggeberin

Die Auftraggeberin ist berechtigt, sich von der Einhaltung der Verpflichtungen beim Auftragnehmer zu überzeugen. Zu diesem Zweck darf das Betriebsgelände des Auftragnehmers im Beisein eines Beauftragten des Auftragnehmers betreten werden. Die Auftraggeberin darf beim Auftragnehmer zum Zweck der Kontrolle Akteneinsicht vornehmen und entsprechend der Notwendigkeit Kontrolleinrichtungen prüfen. Sie kann bei Verstößen gegen den Datenschutz technische und organisatorische Maßnahmen fordern. Bei schwerwiegenden Verstößen kann sie die Kündigung des Vertragsverhältnisses vornehmen.

7 Informationen i.S.v. § 6a EnWG

7.1 Wirtschaftlich sensible Informationen

Wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne des § 6a Abs. 1 EnWG sind Daten Dritter, von denen das viEVU und/oder der Netzbetreiber in Ausübung der Geschäftstätigkeit als Netzbetreiber Kenntnis erlangen, **und** die für einen Wettbewerbsteilnehmer einen wettbewerbsrelevanten Informationsvorsprung auf vor- und nachgelagerten Märkten bedeuten können.

Hierzu zählen insbesondere:

- Informationen aus Kapazitätsanfragen, Händlerprognosen;
- Informationen aus Anschlussfragen;
- Informationen bzgl. Vorbereitung und Inhalt der Verträge, die zwischen Netzbetreiber und Netznutzer abgeschlossen werden;
- Informationen aus Netznutzungs- und Netzanschlussverträgen, insbesondere zu Vertragsbedingungen, sowie der Abwicklung dieser Verträge;
- Informationen des Ablese- und Zählermanagements;
- Finanzielle und technische Bestimmungen des Netzanschlusses;
- Physische oder technische Maßnahmen den Netzanschluss eines Netznutzers betreffend einschließlich geplanter Neuanschlüsse oder Ertüchtigungen;
- Informationen über Anlagen oder Geräte der Netznutzer;
- Informationen im Rahmen des Bilanzkreisvertrages;
- Lastgangdaten, Lastprofile von Netznutzern;
- Lastprognosen;
- Informationen bzgl. Ein- und Ausspeisungen;
- Informationen über Lieferanten fremd versorgter Kunden einschließlich Preisangaben und Tarife;
- Kundenbezogene Energiedaten (Ablese-, Zähler, Verbrauchs- und Kapazitätsdaten);

- Informationen über das Wechselverhalten von Kunden;
- Informationen über Bonität und Zahlungsverhalten von Kunden;
- Sonstige netzkundenbezogene Informationen aus den Datenbanken von HNE wie z.B. Ansprechpartner des Netzkunden.

7.2 Wirtschaftlich vorteilhafte Informationen

Wirtschaftlich vorteilhafte Informationen über die eigene Tätigkeit des viEVU oder Netzbetreibers sind solche, die die Übertragung und Verteilung von Elektrizität sowie den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Netzes betreffen, und deren Kenntnis von kommerziellem Interesse für Energievertriebs-, -handels-, -gewinnungs- oder -erzeugungsorganisationen bzw. -unternehmen sein kann.

Hierzu zählen insbesondere:

- Informationen bezüglich der Beschaffung von Ausgleichsenergie;
- Auskünfte über Bedarfs-, Bau- oder Ersatzplanung, insbesondere geplante Netzerweiterungen;
- Informationen über die künftige Verfügbarkeit von Leistungskapazitäten;
- Netzentgelte, Preisblätter und Kalkulationsgrundlagen;
- Informationen im Rahmen der Netzoptimierung und der Netzsteuerung;
- Wirtschaftlichkeitskriterien für Netzerweiterungen oder Anschlusserstellung;
- Sonstige Informationen mit strategischer Relevanz

Beschaffungsvorhaben:
Marktgestützte Beschaffung von Blindleistung 2026

1. Ausschreibung Blindleistung (veröffentlicht am 02.06.2025 / abgeschlossen)

Veröffentlichung	Ende Angebotsfrist	Ende Zuschlagsfrist	Anzahl eingereichter Angebote	Anzahl bezuschlagter Angebote	Kumulierte Vorhalteleistung	Bewertungspreis
02.06.2025	31.07.2025	30.09.2025	0	0	-	-

Bei HNE besteht ein Bedarf an Blindleistung, sodass hiermit ein marktgestütztes Beschaffungsverfahren gemäß dem Beschluss BK6-23-072 vom 25.06.2024 der Bundesnetzagentur (BNetzA) durchgeführt wurde.

Weitere Informationen zur Ausschreibung wurden in folgenden Dokumenten veröffentlicht:

- Bekanntmachung
- Formular zur Angebotsabgabe
- Vertragsentwurf